CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

I - PARTES

CONTRATADA: **DIEGO ANDRE COUTINHO DOURADO EIRELI**, **DOURADO ESGRIMA CLUB** inscrita no CNPJ nº 17.512.064/0001-74, com sede em Lins-SP, no endereço Vitoriano Borges nº 835, Vila Guararapes, CEP 16403-065

CONTRATANTE/ALUNO: Identificado no formulário de inscrição

ESCOLA PARCEIRA: Identificada no formulário de inscrição.

As partes identificadas acima têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas a seguir.

II - OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O objeto do presente contrato é a prestação, pelo Projeto **DOURADO ESGRIMA CLUB** ao CONTRATANTE, dos serviços de sessões coletivas de aulas de esgrima, estando com sua proposta em conformidade com o CREF/ CONFEF, através de seus profissionais e das aulas de atividade física. O CONTRATANTE, através do presente, está se matriculando na **DOURADO ESGRIMA CLUB** para o plano e período escolhido no formulário de inscrição e demonstrado no Anexo I.

> Parágrafo 1º. A direção da **DOURADO ESGRIMA CLUB** não se recusa a manter um diálogo construtivo com o CONTRATANTE ou seus RESPONSÁVEIS que demonstre um verdadeiro interesse na melhoria da qualidade das aulas e no seu processo evolutivo.
> Parágrafo 2º. Mudanças eventuais no horários de aula deverão ser avisadas ao contratante com no mínimo duas horas de antecedência.
> Parágrafo 3º. As aulas serão ofertadas respeitando o calendário letivo da instituição escolar.

Cláusula 2ª. O CONTRATANTE se obriga a observar estrita e exclusivamente as orientações dos profissionais da **DOURADO ESGRIMA CLUB** para a prática das atividades físicas. A CONTRATADA não se responsabiliza por danos físicos de qualquer natureza resultantes da inobservância do CONTRATANTE a estas orientações, pelo acatamento à orientação de estranhos ou ainda pelo uso inadequado dos aparelhos e equipamentos da CONTRATADA.

III – DA MATRÍCULA

Cláusula 3ª. No ato da matrícula, o RESPONSÁVEL PELO(S) ALUNO(S) ou aluno (caso maior de idade) ao aceitar o termo de aceite apresentado no formulário online de inscrição, concorda com os termos estabelecidos neste instrumento de contrato.
§ único - O RESPONSÁVEL PELO(S) ALUNO(S) ou o ALUNO deverá comunicar à DOURADO ESGRIMA CLUB quaisquer problemas de saúde preexistente ou que o aluno venha a ter durante o período que frequentar as aulas de esgrima.

IV – DA CESSÃO DE USO DE IMAGEM

Cláusula 4ª – A CONTRATADA, livre de quaisquer ônus para com o CONTRATANTE, poderá utilizar-se da sua imagem para fins exclusivos de divulgação da CONTRATADA e suas atividades podendo, para tanto, reproduzi-la ou divulga-la junto a Internet, jornais e todos os demais meios de comunicação público ou privado.

Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese poderá a imagem do CONTRATANTE ser utilizada de maneira contrária à moral ou aos bons costumes, à ordem pública ou de maneira vexatória.

V – DO PACOTE

Cláusula 5ª – Os pacotes de aulas do **DOURADO ESGRIMA CLUB** são divididos em pacote mensal, semestral e anual, ensejando valores diferenciados para cada período contratado. Os planos definem a duração do presente contrato, aplicando-se as disposições de remuneração (seção VI), renovação (seção VII) e rescisão (seção IX) em conformidade com a duração selecionada. A opção escolhida neste contrato está demonstrada no Anexo I.

Parágrafo único: As parcelas não serão cobradas nos meses de janeiro e julho. Com isto, na contratação dos planos semestrais e anuais onde a duração do contrato coincidir com os meses supracitados, as parcelas serão cobradas no mês subsequente.

VI - REMUNERAÇÃO

Cláusula 6ª – Pela prestação dos serviços previsto na cláusula “1”, o CONTRATANTE, pagará à **DOURADO ESGRIMA CLUB** o valor demonstrado no Anexo I deste contrato, com parcelas conforme o plano contratado.

Parágrafo 1º: O CONTRATANTE deverá escolher entre os dias 10, 20, ou 30, de cada mês para os vencimentos das mensalidades, bem como escolher formas de pagamento dispostas pela contratada.

Parágrafo 2º: O não comparecimento do CONTRATANTE às aulas, não exime o pagamento, tampouco rescinde o contrato, tendo em vista a disponibilidade do serviço.

Parágrafo 3º: Em caso de atraso no pagamento da mensalidade, o título poderá ser protestado após 30 dias de seu vencimento e o nome do RESPONSÁVEL PELO(S) ALUNO(S) inserido nas entidades de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Parágrafo 4º: Se algum recesso, fora o recesso estipulado na cláusula 1ª, parágrafo 3º, na oferta de sessões de treinos ocorrer por iniciativa da CONTRATADA, esta implementará formas de ressarcir o CONTRATANTE os serviços pagos e não prestados.

Cláusula 7ª O CONTRATANTE/ RESPONSÁVEL se obriga a ressarcir a ESCOLA PARCEIRA por qualquer dano estrutural causado por ele, por dolo ou culpa, até 48 horas após a constatação

do evento ou bem como nos escopos da cláusula 9ª, devendo fazer comunicação à ESCOLA PARCEIRA e à CONTRATADA.

VII - RENOVAÇÃO

Cláusula 8ª - Após o período discriminado na Cláusula 1ª e no Anexo I, este contrato poderá ser renovado automaticamente, bastando para tanto que o (a) CONTRATANTE efetue o (s) pagamento (s) referentes aos meses seguintes, como descrito na cláusula 6º. e assim sucessivamente.

VIII - DOS MATERIAIS DE ESGRIMA

Cláusula 9ª Fica estipulado no presente contrato que o CONTRATANTE poderá efetuar a compra de materiais essenciais à pratica de esgrima, sendo aconselhado pela CONTRATADA os seguintes prazos, ficando a **DOURADO ESGRIMA CLUB** comprometida com a facilitação de pagamento e entrega:

1 mês - Kit de treino (camiseta de treino e shorts)
Até 3 meses - Uniforme de Esgrima Completo (Jaqueta de Esgrima, Calça de Esgrima e Plastrón (Protetor Interno) - Até 6 meses – Espada de Esgrima
Até 12 meses – Luva e Fio de corpo
Até 18 meses - Máscara de Esgrima

VIII - RESCISÃO

Cláusula 10ª O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer momento pela CONTRATANTE, devendo esta efetuar pagamento proporcional da mensalidade na data da rescisão, comunicando a CONTRATADA para o cancelamento da matrícula.

Parágrafo 1º: Caso o contratante desista expressamente do contrato antes do encerramento de seu prazo (estipulado no Anexo I), a contratada cobrará, referente à multa rescisória, o valor de uma prestação mensal. O não pagamento das parcelas assumidas neste contrato é passível das medidas legais cabíveis, conforme parágrafo 3º da cláusula 6ª.
Parágrafo 2º: as disposições do parágrafo acima não são válidas para o pacote mensal.

Cláusula 11ª Este contrato poderá ser rescindido por iniciativa da CONTRATADA, sem prejuízo do pagamento dos valores devidos e de multa rescisória, por ato de indisciplina grave, postura inadequada em relação a professores, funcionários ou colegas e lesão dolosa à imagem ou ao patrimônio da CONTRATADA ou da ESCOLA PARCEIRA.

Parágrafo único: O disposto acima aplica-se também ao caso de inadimplência superior a 60 dias dos deveres estipulados neste contrato.

Cláusula 12ª A inadimplência, em qualquer montante, dá a faculdade à CONTRATADA de impedir o CONTRATANTE de participar de quaisquer eventos, competições e viagens promovidas pela CONTRATADA até o devido pagamento.

VII - FORO

Cláusula 13ª. As partes atribuem ao presente Contrato plena eficácia e força executiva judicial e extrajudicial.

Cláusula 14ª. Para dirimir quaisquer controvérsias originadas por este contrato, fica eleito o Fórum da Comarca de Lins-SP, arcando a parte vencida em demanda judicial com as custas processuais a que der causa e com os honorários advocatícios arbitrados do patrono da parte vencedora.

Estou ciente de todas as propostas deste Contrato de Prestação de Serviços para o curso, dias e horários que escolhi, e assumo a validade e veracidade das cláusulas nele descritas.

Declaro ainda estar em perfeitas condições de saúde, conhecendo e assumindo todos os riscos advindos da atividade física à minha pessoa ou àquele por quem me responsabilizo, não portando também nenhuma moléstia que possa prejudicar os demais frequentadores da CONTRATADA.